TOC1005

ortografico

Conversazione

Campo	Valore
Codice	TOC1005
Tipo	esame
Durata	00:24:56
Partecipanti	2
Anno	2018
Punto di raccolta	TO
Licenza	CC BY-NC-SA 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Release	KIP@v3.0.1 — https://github.com/KIParla/KIP/releases/tag/v3.0.1

Partecipanti

Codice	Occupazione	Genere	Regione	Età	Titolo di studio
TO021	stud	F	piemonte	21-25	
TO024	intell	F	piemonte	56-60	

Trascrizione

Parlante	Tempo unità	Testo
TO021	0:05–0:11	scusi professoressa se ho chiesto per giu~ quest'urgenza solo che sto f~ facendo delle visite devo anche essere operata quindi
TO024	0:09–0:11	no no certo certo
	0:11–0:14	certo non c'è problema non c'è problema
TO021	0:12–0:14	è una situazione un attimo
TO024	0:15–0:22	senta eh lei è frequentante era presente il giorno fatidico della raccolta firme
TO021	0:21–0:33	no purtroppo no perché lì da lì da u~ la settimana prima sono iniziati i miei problemi quindi infatti ho avuto la stessa questione di penale che l'ultimo giorno ha chiesto solo che io ho avuto una serie di visite
TO024	0:25–0:26	ah ho capito
	0:31–0:33	va bene non c'è problema
	0:34–0:35	senta
TO021	0:35–0:39	però se si ricorda io ero in prima fila sì sì sì
TO024	0:37–0:41	no infatti infatti mi ricordo senz'altro non c'è problema
	0:42–0:53	senta eh mh vediamo un attimo nel eh cor so di sistemi abbiamo dato una certa importanza all'istituto del trust eh
TO021	0:54–0:54	sicuramente
TO024	0:54–1:01	allora mi vuol spiegare che cos'è e perché abbiamo dedicato tutto questo spazio al trust

Parlante	Tempo unità	Testo
TO021	1:02–1:16	allora il trust come ha detto lei è un istituto molto rilevante anche ai giorni d'o~ ai giorni nostri eh mh nell'ambito del eh del nostro corso però è rilevato dal momento che eh ehm si collega all'utilità di quella che è l'equity
	1:17–1:33	eh allora il trust è un praticam~ un metodo attraverso il quale un soggetto che eh decide ma n~ n~ che vuole mantenere u~ l'anonimato decide di affidare l'eh mh i propri i propri beni ad un altro soggetto che diventa il trustee
	1:33–1:44	questo soggetto si deve comportare secondo appunto si deve comportare come trustee ovvero non come vero e proprio proprietario bensì come eh un curatore di questi beni
	1:44–1:55	eh questo s~ si sviluppa quindi questo istituto il problema è che il eh common law non prevedeva una vera e propria ehm diciamo così
TO024	1:55–1:56	mh ma no~
TO021	1:55–1:59	eh non prevedeva una vera e propria ehm
	2:01–2:12	u~ una tutela vera e propria diciamo che eh ehm al agli occhi del eh del common law il trustee sarebbe stato semplicemente un vero e proprio proprietario di conseguenza si sviluppa
TO024	2:11–2:15	quindi che problema d~ di tutela c'era
	2:16–2:16	cioè
TO021	2:18–2:19	eh il pro~
TO024	2:18–2:28	che tipo di conflitti potevano sorgere che non trovavano soluzione equa di fronte alle corti di common law
TO021	2:26–2:27	chiare~
	2:28–2:37	eh il conflitto che può sorgere è che questo soggetto qualificato come trustee si comportasse in realtà in maniera non non corretta
	2:37–2:45	quindi svolgesse l~ l~ cioè si comportasse come se fosse il vero e proprio proprietario e di conseguenza il common law non riusciva a trovare un rimedio vero e proprio
TO024	2:45–2:46	ma a tutela di chi
TO021	2:46–2:56	a tutela del sogge~ del eh mh del eh del fiducia~ cioè di colui che eh aveva mh dato il via al trust cioè del eh del trustier
	2:56–3:00	no del del setl~ del setl~ del trust
TO024	2:56–3:01	no settlor del trust ma eh
	3:01–3:12	una volta che il eh settlor fosse morto non c'erano problemi che le corti di common law non potessero risolvere
TO021	3:12–3:20	eh però ad esempio il eh il problema che si poneva era nel caso in cui ad esempio un soggetto decidesse di
	3:20–3:38	lasciare al trustee eh determinati beni eh per evi~ ad esempio per evitare che li dovesse gestire direttamente il figlio primogenito magari poco eh abile nella gestione ma comunque voleva garantire che il patrimonio si perpetrasse all'interno della sua dinastia
TO024	3:37–3:37	perpe~
TO021	3:38–3:43	s~ si si continua~ cioè eh rimanesse comunque all'interno del eh della propria dinastia di conseguen~
TO024	3:43–3:44	allora perpetuasse
TO021	3:44–3:47	si perp~ sì si perpetuasse all'interno della sua
TO024	3:46–3:48	che cos'è una dinastia
TO021	3:50–3:59	la sua discendenza sì possiamo dire una discendenza nel senso che appunto poteva evitare magari di mh eh
TO024	3:51–3:53	discendenza

Parlante	Tempo unità	Testo
	3:54–3:56	la dinastia è una discendenza di re
TO021	3:59–4:05	di passare il suo i suoi beni al figlio magari li avrebbe voluti passare direttamente al nipote
	4:05–4:22	di conseguenza il trustee anche nel momento in cui il settle of the trust eh eh venisse a m~ fosse venuto a mancare doveva continuare a comportarsi s~ secondo quel eh quei canoni eh di rispetto dell'accordo in modo tale che poi anche il nipote potesse rientrare nel eh
	4:23–4:29	nella mh nella proprietà dei beni di conseguenza si inserisce xxxx favore
TO024	4:27–4:39	ecco come allora eh chi non riceveva tutela dalle corti di common law era il settlor prima e poi
TO021	4:36–4:36	sì
	4:37–4:41	il settlore prima e anche i suoi d~ i mh
TO024	4:41–4:41	co~
	4:44–4:51	n nel caso che lei m'ha descritto sono i discendenti però non in quanto discendenti ma in quanto come si chiamano
TO021	4:47–4:49	sì xxx i discendenti
	4:51–4:55	benefi~ eh ulteriori beneficiar~ cioè beneficiari del eh di questo xx
TO024	4:52–4:52	ben~
	4:54–4:56	sì i beneficiaries
TO021	4:56–5:10	eh di conseguenza se eh l'equi~ il eh il tribunale dell'equity eh ha un ruolo molto importante e proprio attraverso il trust eh mh assume cioè ottiene anche il consenso e il favore
TO024	4:56–4:57	mh
TO021	5:10–5:20	perché chiaramente il eh mh il tribunale dell'equity ehm giudica attraverso quella che è una morale ed è un'etica
	5:20–5:31	infatti il eh il cancelliere è colui che detiene la la mh la moralità del eh del sovrano di conseguenza attraverso questi criteri che possono sembrare comunque vaghi
	5:31–5:37	si riusciva non a contraddire il common law perché equity follows the law abbiamo detto
	5:37–5:41	ma eh mh si si cercava di raggirare nel se~
TO024	5:41–5:44	no raggirare non è un bel termine eh
TO021	5:42–5:50	eh ehm no si si cercava di eh trovare una soluzione che non fosse apertamente in contrasto con eh il common law
TO024	5:49–5:50	ecco quindi
	5:51–5:56	nel caso del trust cosa vuol dire che equity follows the law
TO021	5:57–6:04	vuol dire u~ un esempio potrebbe essere quello per cui allora se un soggetto contrae un debito con un altro ah
TO024	6:03–6:09	no no facciamo sempre il caso del trust no che ci pone nell'ambito della proprietà
TO021	6:09–6:09	sì
TO024	6:09–6:10	no
	6:11–6:19	eh il eh cancelliere riconosce il diritto di common law in che cosa
TO021	6:16–6:16	ric~
	6:17–6:18	esatto
	6:19–6:20	riconosce il diritto
TO024	6:19–6:27	rispetto al eh cosa vuol dire tradu~ tradotto nel caso specifico del trust
TO021	6:29–6:34	riconosce che questo soggetto cioè il trustee

Parlante	Tempo unità	Testo
	6:34–6:35	ehm
	6:37–6:41	svolge un ruolo che per il common law sarebbe quello di proprietario
TO024	6:41–6:44	cioè riconosce che il trustee è
TO021	6:43–6:46	riconosce che c'è c~ stato un accor~ cioè ric~ eh
TO024	6:45–6:48	titolare at law del bene
TO021	6:47–6:48	esatto
	6:48–6:57	riconosce il problema è che eh mh capisce che il trustee non si comporta secondo le etiche secondo la morale secondo l'equità
TO024	6:49–6:49	mh
	6:57–6:57	mh
TO021	6:58–7:03	di conseguenza decide di ritenere che sia valido quello che dice il common law
	7:03–7:26	infatti nel caso in cui il trustee venda il bene eh il eh l'equity non richiede la restituzione del bene eh attua un ragionamento per cui pensa che i~ se il trustee ha venduto quel bene vuol dire che ha cercato di svolgere magari in maniera migliore far fruttare eh in maniera migliore quel b~ determinato bene
	7:26–7:34	di conseguenza continuerà a essere trustee non dell'oggetto magari materiale ma del suo valore eh eh mh del denaro
TO024	7:32–7:37	del denaro o del bene in cui questo denaro è investito
TO021	7:35–7:39	o del bene in cui questo denaro è investito sicuramente
TO024	7:38–7:46	ecco ma come ecco come fa tecnicamente il cancelliere a garantire questo
	7:47–7:50	cioè si rivolge al trustee e gli dice
TO021	7:49–7:59	si ricor de al trustee e gli rico~ cioè gli mh non è che gli rico~ gli impo~ eh gli impone di seguire questi criteri di equità e anche nel caso
TO024	7:58–8:06	eh lei sa come si chiama il rimedio tecnico cioè l'ordine che l'equity rivolge al privato
TO021	8:07–8:10	il eh il de eh mh
	8:11–8:11	de mor~
TO024	8:12–8:12	no
TO021	8:12–8:12	no
	8:13–8:13	ehm
TO024	8:16–8:16	inj eh
TO021	8:17–8:22	il pre~ eh no eh no no no pensavo di l'injunction giusto
TO024	8:19–8:20	è l'injunction
	8:22–8:25	l'injunction quindi gli impone di comportarsi
TO021	8:22–8:23	sì
	8:24–8:33	gli impone di co~ anche nel caso in cui ad esempio il eh mh si faceva anche riferimento al caso in cui questo questo s~ trustee vendesse il bene
	8:33–8:36	il bene a titolo gratuito
	8:36–8:46	il bene che veniva venduto quindi eh ehm dona~ eh donasse questo bene quindi attraverso una un t~ lo trasmettesse a titolo gratuito
TO024	8:37–8:40	cioè quindi vendesse non è venduto
	8:41–8:41	eh
	8:43–8:46	lo trasmettesse a titolo gratuito

Parlante	Tempo unità	Testo
TO021	8:46–9:01	eh la soluzione era che il nuovo acquiren~ i~ i~ il nuovo mh beneficiari~ in questo c~ sì diciamo ac~ titolare acquirente di questa di questa donaz~ di questa donazione pote~ eh ri~ ricoprisse il ruolo di trustee
TO024	8:51–8:55	no il nuovo titolare titolare non è beneficia~
TO021	9:01–9:07	quindi di conseguenza ehm quella appunto che noi diciam~ che si dice equity follow the law
TO024	9:06–9:08	e quindi rivolge l'injunction a chi
TO021	9:09–9:11	a c~ al nuovo al nuovo acquirente
TO024	9:10–9:11	al nuovo acquirente
TO021	9:12–9:13	assolutamente
TO024	9:12–9:24	senta tra l'altro eh ques to eh strumento dell'injunction rappresenta una grande novità nel diritto inglese no equity acts in personam
	9:25–9:28	perché i giudici di common law non possono
TO021	9:29–9:33	sì sì no eh sì ch~ eh mh
TO024	9:32–9:37	possono dare a qualcuno degli ordini di fare i giudici di common law
	9:38–9:42	lei s~ non so se ha presente qual è il rimedio
	9:44–9:48	con cui il giudice di common law può dare degli ordini
TO021	9:48–9:50	il precip~ eh
TO024	9:50–10:02	eh beh questo è un antico writ in capite sì eh però è ormai obsoleto ecco no in eh anche voglio dire oggi
TO021	9:52–9:55	eh il praecipe quod reddat eh
	9:56–9:59	è ancora precet~ sì è ancora s~ ehm
	10:03–10:09	ehm sì abbiam superato la fase dei writ l'abolizione delle forme
TO024	10:08–10:12	sì noi stiamo parlando in realtà di un eh prerogative writ
	10:13–10:16	uno dei prerogative writ è un ordine
TO021	10:17–10:18	ed è l'habe~ l'eh
TO024	10:18–10:26	no beh anche quello se vuole è un ordine specifico invece eh è un ordine generale
TO021	10:19–10:20	sì
	10:21–10:23	sì l'habeas corpu~ eh
	10:24–10:34	è quello per cui eh sì perché s~ eh è l'ordine per cui ad esem~ l'habeas corpus è l'ordine per cui la corte de~ il eh il common law prevale sull'equi~ cioè eh
TO024	10:33–10:35	no cos'è l'habeas corpus
TO021	10:37–10:46	che si prese~ cioè che mh eh è un ordine rivolto all'eq~ eh rivolto al common law in caso di l'habeas corpus non è xx
TO024	10:39–10:40	è un ordine rivolto
	10:45–10:51	l'habeas corpus è un prerogative writ quindi appartiene ai giudici di common law
TO021	10:50–10:52	appartiene ai giudici common law
TO024	10:52–10:52	e
	10:52–10:55	e i giudici di common law ordinano che cosa a chi
TO021	10:55–11:00	che si presenti che si presenti il soggetto che è stato incrimin~ eh
	11:02–11:05	che è stato t~ eh imprigiona~ cioè è imprigionato
TO024	11:03–11:17	imprigionato cioè che è detenuto che è privato della della libertà ecco ma eh è un eh mi scusi è un ordine che viene dato al soggetto imprigionato a chi viene dato
TO021	11:06–11:07	sì
	11:07–11:08	della propria libertà

Parlante	Tempo unità	Testo
	11:09–11:10	per quello che si presente
	11:11–11:12	sì
	11:15–11:20	no no no assolutame~ all'e~ al eh all'eq~ a
TO024	11:19–11:21	ma no a chi verrà dato cioè
TO021	11:21–11:23	a chi ha imprigionato il s~
TO024	11:23–11:32	eh certo a quel autorità pubblica che toglie che che ha in detenzione il soggetto mh
TO021	11:27–11:30	che ha deciso di imprigionare che toglie quindi il eh
	11:32–11:32	sì
TO024	11:33–11:49	in~ invece quindi questo è un ordine lei ha ragione però è un ordine dal contenuto predeterminato ordino che venga fatto comparire di fronte a me un soggetto privato della libertà perché io possa verificare
TO021	11:36–11:36	sì
	11:38–11:39	sì di un
	11:40–11:42	eh mh
	11:47–11:47	sì
	11:49–11:54	perché io possa verificare che effettivamente ci siano i requisiti per privare il soggetto della libertà
TO024	11:53–12:08	esatto invece un ordine generale di fare che di volta in volta avrà un contenuto il contenuto appropriato quello della corte suprema per esempio nel caso marbury contro madison
TO021	11:54–11:55	no certo
	12:02–12:04	ma eh
	12:11–12:13	ah beh sì il caso
	12:16–12:18	il manda~ il mandamus
TO024	12:18–12:29	il mandamus ecco quindi è un ordine di fare che però che differenza c'è tra l'injunction e il mandamus l'injunction l'ordine di fare del cancelliere
TO021	12:19–12:20	sì
	12:22–12:24	di fare qualcosa
	12:29–12:32	eh t~ innanzitutto è del cancelliere e il eh mh
TO024	12:30–12:31	sì
	12:31–12:32	e e poi
	12:34–12:36	il mandamus a chi è rivolto
TO021	12:37–12:41	eh il mandamus a chi è rivolto
	12:42–12:47	no all'autori~ all'autorità alla pubblica autorità invece in quell'altro cas~ no certo
TO024	12:43–12:45	a una pubblica autorità
	12:47–12:53	eh cioè i giudici di common law non possono ordinare niente ai privati solo
TO021	12:48–12:48	sì
	12:51–12:54	ai priva~ ai soggetti ai singoli soggetti no è chiaro
TO024	12:55–12:55	mh
	12:55–13:07	eh senta e quindi eh benissimo abbiamo parlato del trust eh eh perché nel corso di sistemi il trust ha tutto questo spazio quindi
TO021	13:08–13:12	perché innanzi~ vabbè eh in generale
TO024	13:10–13:13	cioè che motivi didattici ci sono secondo lei

Parlante	Tempo unità	Testo
TO021	13:13–13:37	eh il motivo didat~ eh probabilmen te e il eh poi l'interes~ cioè eh il la il favore che il trust eh ha suscitato nei confronti dell'equity perché l'equity l'equity si rivela come un metodo che poi verrà contrastato perché viola quella che è la certezza del diritto che chiaramente eh i criteri della morale e dell'etica sono dei criteri molto labili e vaghi
TO024	13:36–13:37	mh
TO021	13:37–13:57	però indubbiamente introduce appunto un concetto per cui n~ non ci si ferma al eh semplice contra~ al~ eh semplice contratto nel xx giuridico bensì si fa riferimento anche a quello che c'è sotto cioè che ci può essere un accordo basato anche su dei rapporti appunto come il trust
TO024	13:57–14:03	sì diciamo che il trust ha determinato il successo della corte di equity giustissimo
TO021	14:02–14:13	e poi ancora ai giorni d'oggi il truste è molto u~ è è un eh è un istituto molto usato che ha preso piede appunto un istituto non ovviamente di tradizione ehm
TO024	14:12–14:16	eh e e di cosa cosa viene per cosa viene usato
TO021	14:17–14:24	eh nel caso in cui i soggetti non vogliano comparire eh quindi vogliano mantenere una sorta di anonimato ehm
TO024	14:22–14:23	oppure
TO021	14:25–14:28	o sono delle concessioni ap~ sono
TO024	14:27–14:32	o anche per la difesa dei soggetti eh incapaci
TO021	14:31–14:38	difesa dei sog~ degli incapaci quindi come nel caso mh l'esempio poteva essere quello di questo padre che vuole evitare che
TO024	14:37–14:44	sì beh quello è e non era incapace tecnicamente parlando era inaffidabile però invece proprio
TO021	14:39–14:50	no certo però un esempio potrebbe esatto potrebbe essere il sog~ i~ il eh caso di un soggetto di un genitore che ha un figlio incapace e vorrebbe evitare certo come
TO024	14:45–14:46	incapace quindi è una m~
	14:47–14:54	una misura di protezione oppure è un eh un per eh si usa nella successione
TO021	14:54–14:59	nelle s~ anche nel caso di successioni no comunque è un istituto molto importante
TO024	14:57–15:02	e senta in italiano si dice no normativa antitrust
	15:03–15:06	quello è un ulteriore uso del trust eh
TO021	15:04–15:04	ma
	15:06–15:06	s~
TO024	15:06–15:09	si vuole evitare il l'uso del trust eh
TO021	15:08–15:11	però trust è cartel~ è in materia economica
TO024	15:10–15:19	è cartello in materia societaria ecco quindi è un eh istituto che uno deve sapere almeno che cos'è ecco
TO021	15:12–15:15	sì in materia s~ sì societaria economica sì è una
	15:16–15:17	che
	15:17–15:20	sì sì sì sì no assolutamente
TO024	15:21–15:30	benissimo e mh invece mi vuole dire qualcosa della scuola storica del diritto passando a un'altra mh tradizione
	15:31–15:31	giuridica
TO021	15:31–15:35	allora scuola storica del diritto
	15:38–15:39	eh

Parlante	Tempo unità	Testo
	15:40–15:50	se non erro ora non vo~ sono un momento confusa però stavo riflettendo la scuola storica del diritto ehm
TO024	15:44–15:47	sì sì ci pensi pensi un attimo
TO021	15:50–15:57	mi rico~ è quella che si ricollega anche al eh romanticismo storiografico esatto okay no perché esat~
TO024	15:55–15:55	certo
TO021	15:57–16:05	allora ehm noi sappiamo che eh diversi studiosi a partire eh dallo stesso rené david
	16:05–16:17	eh suddividono in grandi famiglie di conseguenza una delle grandi suddivisioni delle grandi tematiche è stata quella della divisione ehm inizialmente netta tra common law e civil law
	16:17–16:24	ehm ovviamente questa divisione al giorno d'oggi non è eh più abbracciata nel senso che eh no~ v~ cioè non è più
TO024	16:24–16:30	sì ma eh non mi faccia una premessa così ampia se no non arriveremo mai alla scuola storica
TO021	16:27–16:38	no diciamo no diciamo che appunto non è una al giorno d'oggi questa premessa non è non è così non è diciamo non è accettata in termini così netti
	16:38–16:43	di conseguenza la scuola storica si inserisce sopratutto nell'ambito degli storici inglesi
	16:44–16:47	i quali del romanticismo storiografico
TO024	16:45–16:46	no
	16:48–16:54	guardi che il romanticismo sì c'è il romanticismo inglese ma i campioni del romanticismo sono i tedeschi
TO021	16:55–17:16	ah perché eh mh io mi ricordo ah un riferimento al romanticismo storiografico per cui ad esempio il eh il common law e ci~ ehm gli storici inglesi sottolineavano nettamente la profonda divisione tra quella che è il common law e il civil law eh proprio eh partendo dalla storia cioè ritendendo che gli ven~ gli eventi storici
	17:17–17:30	eh mh che avevano dato il via appunto a a tutto ciò che riguarda l'inghilterra erano nettamente differenti rispetto a tutti gli altri eh l~ l~ rispetto a tutta l'altre concezioni
TO024	17:29–17:36	quell~ a volte lo pensano anche i francesi dei tedeschi i tedeschi dei francesi gli italiani degli inglesi no certo
TO021	17:31–17:35	sì esatto sì esatto ehm
	17:35–17:39	sì no però avevo fatto riferimento a quello scusi eh
TO024	17:37–17:44	certo certamente c'è un rife~ cioè questo legame tra la storia e il diritto
TO021	17:40–17:50	cioè il riferimento per cui ques~ esatto gli inglesi in particolare mi ricordo cercavano di sottolineare particolarmente questa dis~ questa netta distinzione
	17:50–18:05	che poi è una distinzione ovvia nel senso che se da un eh da un evento storico da un particolare evento storico può discendere una conseguenza è ovvio che un evento successo in inghilterra potrà essere diverso da uno di quello da uno successo in n in francia
TO024	18:03–18:10	sì è talmente ovvio che può essere insignifcante cioè bisogna trovare gli eventi significativi
TO021	18:06–18:07	esatto
	18:08–18:11	g~ di trovare degli eventi significativi sì
TO024	18:11–18:24	però la s~ quando si parla di scuola storica si fa riferimento a eh quel eh momento del pensiero giuridico tedesco che è segnato dalla personalità di von savigny

Parlante	Tempo unità	Testo
TO021	18:26–18:28	ah s~ eh allora
	18:29–18:34	eh von savigny per a nche la ricerca dello spirito del po~
TO024	18:35–18:36	certo
TO021	18:36–18:54	sì allora von savigny in~ emerge come come figura sicuramente molto importante nell'ambito della dottrina tedesca innanzitutto perché contrasta la concezione di thubaut il quale riteneva mosso anche da un sentimento patrio~ patriottico di eh voler eh subito eh
	18:55–19:02	di dover fornire subito la la germania di di una codificazione di un codice e in realtà von savigny
TO024	19:01–19:08	in che epoca siamo perc~ per capire bene il eh le implicazioni di queste proposte
TO021	19:08–19:09	siamo nel eh
TO024	19:10–19:17	grande epoca eh non è che chieda le date di pubblicazione dei delle opere
TO021	19:16–19:18	dicias~ eh diciassettesimo sec~
TO024	19:18–19:26	eh diciassettesimo secolo sarebbero stati come dei preveggenti a accapigliarsi sui codici
TO021	19:24–19:26	ah no perché poi se
	19:29–19:39	eh perché sì abbiamo già gli esperim~ a~ milleottocentoquatto~ x mille al eh all'inizio del q~ dell'ottocento perché abbiamo già l'influenza francese del codice
TO024	19:33–19:36	sì all'inizio del quattro~ dell'ottocento
	19:38–19:48	il problema in pratica è se aderire alla eh mitologia francese a tutta l'idologia francese del codice oppure no
TO021	19:43–19:44	sì se aderire alla grande
	19:45–19:54	esatto che la cui data significativa è il milleottocentoquattro con l'introduzione del eh code del codice napoleonico
TO024	19:51–19:51	mh
TO021	19:54–20:13	o oppure no e in quasto caso thibaut ehm si ri~ si rivelò essere mosso da un profondo sentimento diciamo così patriottico ma si può dire che in realtà questo non era supportato da delle basi poli~ cioè diciamo da una struttura politica non eh non c'erano le basi appunto per dare il via ad una codificazione
	20:14–20:33	e infatti viene profondamente criticato da von savigny eh il quale ritiene che prima di una codificazione è necessario che si ricerchino quei criteri e quelle me~ eh quei criteri sistematici e metodologici e si ricerchi lo spirito del eh del popolo il eh volksgeist
TO024	20:35–20:46	senta eh il eh eh e~ effettivamente e~ esistevano dei problemi di tipo istituzionale all'adozione di un codice per tutta la germania però
	20:46–21:05	eh mh nel la prospettiva del eh ideologia codicistica non era nemmeno un eh ostacolo insormontabile sarebbe bastato che tutti o quasi gli stati tedeschi adottassero un codice perché il codice di per sé
TO021	21:02–21:03	sì riuscissero
	21:06–21:08	eh sì p~ eh mh
TO024	21:08–21:13	eh a~ a~ rispondeva a queste caratteristiche che erano tanto lodate in francia
	21:13–21:14	cioè
TO021	21:15–21:23	eh una una razionalizzazione una sis~ mh un metodo sistematico attraverso cui ordinare
TO024	21:23–21:26	più che sistematico razionale e universale
TO021	21:23–21:24	ehm

Parlante	Tempo unità	Testo
	21:24–21:27	ra~ sì razionale e universale
	21:27–21:33	che sicuramente diventa cioè in francia è reso possibile da quella che è la rivoluzione francese
	21:33–21:39	quindi la rivoluzione francese che ha delle spinte eh mh verso
TO024	21:39–21:40	scusi un at~
	21:42–21:49	sì eh non eh bisogna segnare tutto sulla carta perché non riesco a entrare nel eh computer
	21:49–21:54	intanto la prossima o il prossimo sono questi
	21:54–22:01	di eh mh ma~ poten~ ah no aspetta p quindi è eh rossi giulia
	22:03–22:15	ti fai dire cosa portano questo qua è una specie di musulmano sì ti fai dire se portano diritto penale o la sharia quella della donnini
	22:16–22:20	fattelo dire da loro ma xx saranno onesti
	22:21–22:23	quindi chiami poi questa
	22:26–22:26	mi dica
TO021	22:28–22:29	eh
	22:34–22:41	eh sì eh stavamo dicendo appunto eh su mode~ cioè se essere influenzati da un modello milleottocentoquattro
TO024	22:39–22:45	ecco quindi questa idea del codice universale e razionale
TO021	22:41–22:48	quindi la razionalizzazione di un codice universale che ma anche l'idea di un codice che sia comple~ cioè che sia completo
	22:49–22:57	eh mh che non abbia lacune cosa che in realtà si si veda e è un'operazione praticamente impossibile come nel caso
TO024	22:55–22:58	sì questo lo vedono in certo
TO021	22:58–23:10	nel caso del code napoléon per quanto venga eh mh o~ ostentata la sua completezza in realtà sono evidenti lacune in merito di colpa in merito del buon costume dell'ordine
TO024	23:09–23:16	però diciamo che questo difetto von savigny non lo enfatizza
	23:16–23:40	cioè non è che dice no non facciamo il codice perché tanto il codice è per sua natura incompleto e così via no dice no non facciamo il codice perché quello che si dice del codice cioè che sia lo strumento per eh come dire eh cristallizzare un diritto razionale universale è falso
TO021	23:39–23:40	eh sì
TO024	23:42–23:44	cos'è il diritto per von savigny
TO021	23:49–23:53	eh il diritto per v~ abbiamo detto von savigny
	23:54–24:05	von savigny s i s~ si si occupa della ricerca di una di un metodo di una sistemazione dello spirito del popolo eh mh
TO024	24:08–24:09	va bene ventisei
TO021	24:09–24:10	ah grazie
TO024	24:11–24:15	il trust era molto meglio che la scuola storica eh
TO021	24:15–24:22	eh il trust mi era part~ mi era interessato particolarmen~ cioè come tutto però mi era rimasto particolarmente impresso
	24:23–24:23	eh
TO024	24:23–24:35	lei è verdi giuliana vero sì metta la firma e poi io li devo oggi non funziona il eh la registrazione elettronica comunque sp~ cercherò di concentrarmi
TO021	24:24–24:26	sì ehm qua mh
	24:31–24:33	ah okay
	24:35–24:36	vabbè grazie mille
TO024	24:35–24:39	auguri allora per eh le i suoi esami

Parlante	Tempo unità	Testo
TO021	24:37–24:53	eh no ma infatti era l~ era l'ultimo esame e proprio per eh sì no xx sì sono riuscita a dare tutto oltretutto la scorsa settimana ho dato penale e av~ ho dov~ cioè essendo martedì ho tutti questi controlli ho dovuto di nuovo chiedere se potevo passare sì sì
TO024	24:40–24:42	ah bene è riuscita a dare tutto
	24:50–24:53	vabbè adesso eh complimenti ecco
TO021	24:53–24:55	grazie arrivederci
TO024	24:54–24:55	arrivederci